

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/3513/25

הצעת חוק הפסקת היריון, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הטיפול בהפסקת היריון בישראל, באופן שיקדם את השוויון בין המינים ויבטיח את זכותה של אישה על גופה, זכותה לבריאות, לחירות ולהגנה על כבודה כאדם, תוך הכרה בפוטנציאל החיות של העובר ובשים לב לגיל ההיריון.
- הגדרות 2. בחוק זה –
- "אח" – אדם המורשה לעסוק בסיעוד שרשום בפנקס בהתאם להוראות לפי סעיף 33 לפקודת בריאות העם מס' 40 לש' 1940¹ (להלן – פקודת בריאות העם);
- "בית חולים" – בית חולים כמשמעותו בסעיף 24(ב) לפקודת בריאות העם, אשר יש בו מחלקה גניקולוגית וחדר ניתוח;
- "גיל ההיריון" – גיל ההיריון כפי שנקבע לפי בדיקת הדמיה (אולטרסאונד);
- "כירורגיה בינונית" – כירורגיה בינונית כהגדרתה בתקנות בריאות העם (רישום מרפאות), תשמ"ז-1987;
- "מרפאה לכירורגיה בינונית" – מרפאה שבה מתבצעות פעולות של כירורגיה בינונית;
- "מוסד רפואי מוכר" – בית חולים או מרפאה לכירורגיה בינונית;
- "עובד סוציאלי" – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996²;
- "פונה" – אישה הרה שפנתה בבקשה להפסקת היריון;

¹ ע"ר מס' 1065, עמ' 191.
² ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.

"רופא נשים" – רופא מומחה ביילוד ובגניקולוגיה או רופא המתמחה, לשם קבלת אותו תואר, במוסד רפואי מוכר בפקוח של רופא מומחה כאמור ;

"תקופה ראשונה" – התקופה שמתחילת ההיריון ועד שבוע 11 ו-6 ימים להיריון ;

"תקופה שנייה" – התקופה שבין תחילת השבוע ה-12 להיריון ועד שבוע 23 ו-6 ימים להיריון ;

"תקופה שלישית" – התקופה שבין תחילת השבוע ה-24 להיריון ועד סיום ההיריון ;

"השר" – שר הבריאות.

3. הסכמה מדעת (א) לא תבוצע הפסקת היריון אלא לפי בקשה של פונה, ולאחר שניתנה הסכמתה מדעת לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) לשם מתן הסכמה מדעת של פונה, יימסר לפונה על ידי אח, עובד סוציאלי או רופא נשים מידע אודות פרטי ההליך הרפואי העתיד להתבצע, והסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בו ; הסכמה מדעת להפסקת ההיריון תינתן במסמך בכתב, בנוסח שיקבע השר, שיכלול את תמצית ההסבר שניתן לפונה, החתום על ידי רופא נשים.

(ג) הסכמה מדעת של פונה שהיא קטינה להפסקת היריון אינה טעונה אישור אפטרופוסה.

4. צוות מייעץ בכל מוסד רפואי מוכר המבצע הפסקת היריון, יוקם צוות מייעץ של אח, עובד סוציאלי ורופא נשים (להלן – הצוות המייעץ).

5. הפסקת היריון במהלך התקופה הראשונה (א) פונה רשאית במהלך תקופת ההיריון הראשונה, להיפגש עם הצוות המייעץ, לפי בקשתה, ובכדי לקבל ליווי, תמיכה וייעוץ לפני הליך הפסקת ההיריון ולאחריו.

(ב) הייתה הפונה קטינה, הצוות המייעץ ייפגש עמה במהלך תקופת ההיריון הראשונה וילווה אותה על ידי מתן תמיכה וייעוץ לפני הליך הפסקת ההיריון ולאחריו ; לא תבוצע הפסקת היריון בפונה שהיא קטינה, אלא לאחר שנפגשה עם הצוות המייעץ.

(ג) הפסקת היריון לפי בקשה של פונה שהוגשה לפני תום התקופה הראשונה תבוצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שהפונה נתנה את הסכמתה מדעת לפי סעיף 3.

(ד) לא תבוצע הפסקת היריון במהלך התקופה הראשונה להיריון, אלא במוסד רפואי מוכר.

- הפסקת היריון
במהלך התקופה
השנייה
6. (א) במהלך תקופת ההיריון השנייה, הצוות המייעץ ייפגש עם הפונה וילווה אותה על ידי מתן תמיכה וייעוץ לפני הליך הפסקת ההיריון ולאחריו; לא תבוצע הפסקת היריון במהלך תקופת ההיריון השנייה, אלא לאחר שנפגשה הפונה עם הצוות המייעץ.
- (ב) הפסקת היריון לפי בקשה של פונה שהוגשה לפני תום התקופה השנייה תבוצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-14 ימים מהמועד שהפונה נתנה את הסכמתה מדעת לפי סעיף 3, או לא יאוחר מתום התקופה השנייה – לפי המוקדם מבניהם, בהתחשב בנסיבות הרפואיות.
- (ג) לא תיערך הפסקת היריון במהלך התקופה השנייה להיריון, אלא בבית חולים.
- הפסקת היריון
במהלך התקופה
השלישית
7. (א) לא תיערך הפסקת היריון במהלך התקופה השלישית להיריון, אלא באישורה של ועדה מיוחדת להפסקת היריון (בחוק זה – הוועדה המיוחדת).
- (ב) הוועדה המיוחדת רשאית לאשר הפסקת היריון, ברוב דעות של חברי הוועדה, רק אם סברה כי על אף פוטנציאל החיות של העובר, לפי גיל ההיריון, מתקיים אחד מהתנאים הבאים –
- (1) ההיריון נוצר מיחסים אסורים על פי דין או מיחסי עריות;
- (2) הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי;
- (3) ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.
- (ג) לא תסרב הוועדה המיוחדת לתת אישור להפסקת היריון בטרם נתנה לפונה הזדמנות להופיע בפניה ולהשמיע את טיעוניה.
- (ד) החלטתה של הוועדה המיוחדת תימסר בכתב לפונה מיד עם קבלת ההחלטה; נימוקי ההחלטה יימסרו לפונה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר משבעה ימים מקבלת ההחלטה.
- (ה) המנהל ייקבע הוראות לעניין סעיף זה.
- (ו) לא תיערך הפסקת היריון במהלך התקופה השלישית להיריון, אלא בבית חולים.
- הרכב הוועדה
המיוחדת לאישור
הפסקת היריון
8. (א) השר או מי שהוא הסמיך לכך, יאשר למוסד רפואי לבצע הפסקת היריון במהלך התקופה השלישית להיריון.

(ב) מנהל המוסד הרפואי שקיבל אישור, כאמור בסעיף קטן (א), ימנה ועדה מיוחדת להפסקות היריון (להלן – הועדה המיוחדת), באישור השר או מי שהוא הסמיך לכך, שתפעל לפי הוראות סעיף 7, ובה חמישה חברים שהם:

(1) מנהל המוסד הרפואי המוכר, ואם התמחותו של המנהל אינה בתחום יילוד וגניקולוגיה, רפואה פנימית, פסיכיאטריה, רפואת המשפחה – רופא מומחה באחד התחומים האמורים שהוא בעל ותק של 10 שנים כמומחה ובעל תפקיד בכיר במוסד הרפואי המוכר, שעליו המליץ מנהל המוסד המוכר;

(2) מנהל מחלקת נשים ויולדות, שהוא רופא נשים, סגנו, או גורם בכיר שהוא מינה מטעמו;

(3) עובד סוציאלי;

(4) מנהל מחלקה ניאונטולוגית, סגנו, או גורם בכיר שהוא מינה מטעמו;

(5) מנהל מכון גנטי, סגנו, או גורם בכיר שהוא מינה מטעמו.

(ב) שניים לפחות מחברי הועדה המיוחדת יהיו נשים.

(ג) לכל אחד מחברי הועדה המיוחדת ימונו לפחות שני ממלאי מקום, שהם בעלי תפקיד בכיר במקצועם ובעלי מומחיות של החבר שהם ממלאים את מקומו.

9. השר יקבע תקנות לגבי אופן פעילות הצוות המייעץ והועדה המיוחדת.

תקנות

10. לא יישא רופא באחריות פלילית בשל הפסקת היריון שלא לפי הוראות חוק זה, אם נתקיימה אחת מאלה, ובלבד שניתנה למנהל הכללי של משרד הבריאות הודעה מנומקת בכתב על כך תוך חמישה ימים לאחר ביצוע הפסקת ההיריון:

הפסקת היריון
במקרים מיוחדים

(1) ביצוע הפסקת ההיריון באופן מידי היה חיוני לשם הצלת חייה של האישה או לשם מניעת נזק חמור ובלתי הפיך לבריאותה;

(2) ביצוע הפסקת ההיריון אירע תוך כדי טיפול רפואי אחר בגופה של האישה, דבר ההיריון לא היה ידוע לרופא קודם לכן וביצוע הפסקת ההיריון היה דרוש לאותו טיפול רפואי.

- עונשין 11. לא תיערך הפסקת היריון אלא לפי הוראות חוק זה; אדם המבצע ביודעין הפסקת היריון באשה שלא לפי חוק זה, בין בטיפול רפואי ובין בדרך אחרת, דינו – מאסר חמש שנים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.³
- סייג לאחריות 12. אישה שבוצעה בה עבירה בניגוד להוראות חוק זה לא תישא באחריות פלילית בקשר לעבירה זו.
- הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי 13. בחירתה של פונה או החלטת הוועדה המיוחדת להפסקת היריון אינה מחייבת רופא נשים בביצוע הפסקת ההיריון אם הדבר הוא בניגוד למצפון או בניגוד לשיקול דעתו הרפואי.
- תיקון חוק העונשין 14. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בפרק י', סימן ב' – בטל.
- תיקון חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996⁴, בסעיף 18, במקום הסיפה החל במילים "לפי סימן ב' בפרק עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) י"י יבוא "לפי חוק הפסקת היריון, התשפ"א-2021".

דברי הסבר

ההסדר החוקי כיום בעניין הפסקות היריון מעוגן בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), ומטיל מגבלות מהותיות על האוטונומיה של נשים על גופן. הסדר זה מונע מאישה הרה שליטה ואחריות על גופה ועל פריונה ואינו נותן משקל לרצונה של האישה להפסיק את הריונה. מצב חוקי זה פוגע בזכותן של נשים לשוויון, לחירות, לכבוד ולבריאות ואינו תואם את המצב המשפטי הנוהג ברוב המדינות המפותחות. כיום, החוק קובע כי אישה הרה תלויה באישור הוועדה להפסקת היריון כדי להפסיק את ההיריון ואישור זה מותנה בהתקיימן של מספר עילות מצומצמות: טעמים רפואיים, גילה הצעיר או המבוגר של האישה, העובדה שההיריון נובע מיחסים אסורים בחוק או שהוא מחוץ לנישואין. משמעות הדבר היא שלנשים אין יכולת לקבל החלטה עצמאית ביחס להפסקתו של היריון בלתי רצוי. יתרה מזו, מצבים שכיחים רבים של היריון בלתי רצוי בשל נסיבות חברתיות, משפחתיות או כלכליות קשות אינם מהווים כלל עילה למתן אישור של הוועדה. מצב דברים זה גורם לא אחת לפונות לשקר, ובפועל יוצא שכמעט כל הפניות להפסקת היריון מתקבלות (על פי דוח מבקר המדינה (דוח שנתי 66ג משרד הבריאות – הפסקות היריון יזומות, התשע"ו-2016), בשנת 2013 אושרו כ-97.6% מפניותיהן של נשים לוועדות להפסקת היריון) והוועדה לא רק פוגעת באוטונומיה של נשים אלא אף מיותרת. הצעת החוק נועדה לתקן מצב זה ולהתאים את החוק למצב הנוהג ברוב המדינות המפותחות, ולשינויים החוקתיים שהתרחשו בישראל מאז נחקק ההסדר הקיים ובראשם חקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, והתבססותה של מגילת זכויות היסוד של הפרט. התפיסה המקובלת ברוב המדינות

³ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁴ ס"ח התשנ"ו, עמ' 176.

המפותחות כיום היא כי זכותה של אישה להפסקת היריון היא זכות חוקתית הנגזרת מהזכות לחירות וקשורה קשר בל ינתק לזכות לשוויון ולכבוד האדם.

מרבית המדינות המפותחות מאפשרות כיום ביצוע הפסקת היריון בחודשים הראשונים לפי רצונה של האישה. לצד הגנה על חירותן וכבודן של נשים וקידום השוויון המגדרי, יש בכך גם הגנה ישירה על בריאותן של נשים, שכן קיים קשר סטטיסטי ישיר בין מדיניות המאפשרת הפסקת היריון לבין צמצום מספר הפסקות ההיריון המסוכנות, המבוצעות שלא על ידי רופא מוסמך או על ידי האישה עצמה.

לצד הכרה ברצון האישה, מכיר ההסדר המוצע גם בפוטנציאל החיות של העובר ובסיכון ההולך וגובר לאשה מההליך, ככל שגיל ההיריון מתקדם יותר. בשל כך, הצעת החוק מחלקת את ההיריון לשלוש תקופות וקובעת הסדרים מיוחדים בהתאם לאופי הייחודי של כל תקופה.

יצוין, כי לאור חשיבות תזמון ביצוע הפסקת ההיריון ובדומה לחוקים במדינות רבות אחרות, הצעת החוק אינה מתייחסת למנגנון ערר וכך מבקשת להותיר את המצב הקיים על כנו, מתוך הבנה כי במקרים חריגים ובמידת הצורך שמורה לפונה הזכות לפנות לבג"ץ בעתירה לסעד דחוף.

מוצע להקים מנגנון תמיכה וייעוץ לפני הפסקת ההיריון ולאחריה בכל מוסד מוכר לטובת פונות. פונות בגירות בתקופה הראשונה להיריון, יוכלו להיעזר בצוות מייעץ על פי בקשתן ואילו פונות קטינות או בגירות בתקופה השנייה להיריון יהיו מחויבות להיפגש עם צוות מייעץ לפני שתתקבל החלטה בנוגע להפסקת ההיריון. מנגנון זה נועד ליצור לפונה להפסקת היריון מקום בטוח, לא שיפוטי ומכבד בו תוכל להתלבט בנוגע להפסקת ההיריון, לקבל מידע מקיף על ההשלכות והאפשרויות הנוספות להליך, לקבל מידע על אמצעי מניעה, להסתייע בתמיכה רגשית ראשונית לפני ההליך ולאחריו, ולקבל הכוונה לגבי מנגנוני תמיכה רגשית מוסדרים בקהילה.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1018/23), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1019/23), על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1439/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/94/24), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1353/24), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1404/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1195/25) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/2509/25).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2387/24). הצעת החוק זוהי לפ/2387/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ל' בסיוון התשפ"ג (19.06.2023)